



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 05-L2/2025/QC-ĐGNTN

Cần Thơ, ngày 03 tháng 3 năm 2025

QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ (Lần 2)

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản ngày 17 tháng 11 năm 2016; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản ngày 27 tháng 6 năm 2024;

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 05/2025/HDDV-ĐGNTN ngày 17 tháng 01 năm 2025 giữa Chi cục Thi hành án dân sự quận Ninh Kiều và Công ty Đấu giá hợp danh Ngô Thống Nhất;

Căn cứ Hợp đồng sửa đổi, bổ sung số 01/SĐBSHD-ĐGNTN ngày 03 tháng 3 năm 2025 giữa Chi cục Thi hành án dân sự quận Ninh Kiều và Công ty Đấu giá hợp danh Ngô Thống Nhất.

Công ty Đấu giá hợp danh Ngô Thống Nhất ban hành Quy chế cuộc đấu giá, cụ thể như sau:

Điều 1. Tài sản đấu giá

1. Tên tài sản hoặc danh mục tài sản, lô tài sản hoặc tài sản riêng lẻ, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại khu vực VII, đường Vòng Cung, phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ của bà Nguyễn Thị Lệ. Cụ thể như sau:

- Quyền sử dụng đất:

Thửa đất số 21, tờ bản đồ số 90; diện tích: 40,70 m² ODT; 24,50 m² CLN. Thửa đất có 20,7 m² (CLN) trong lộ giới.

Vị trí đất có một phần diện tích nằm trong quy hoạch đường dự mở và một phần diện tích nằm trong quy hoạch khu vui chơi giải trí công cộng.

- Tài sản gắn liền với đất:

+ Mái che trước: kết cấu khung cột gỗ, mái lợp tole, nền láng xi măng không vách, diện tích: 20,68 m²; Chất lượng còn lại ước tính 50%.

+ Nhà ở: 01 trệt 01 lầu, Kết cấu khung cột bê tông cốt thép, vách xây tường, nền lát gạch men, mái lợp tole, sàn bê tông nhẹ, cầu thang sắt, la phong thạch cao, cửa đi chính bằng sắt + kính. DTXD: 59,8 m²; DT sàn tầng trệt: 59,8 m²; DT sàn tầng 02: 59,8 m²; Tổng diện tích sàn nhà chính: 119,6 m²; Chất lượng còn lại ước tính khoảng 65%.

2. Nơi có tài sản đấu giá

Khu vực VII, đường Vòng Cung, phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

3. Giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CG 830372, sổ vào sổ cấp GCN: CS12616 cấp ngày 02/06/2017 cho bà Nguyễn Thị Lệ.

- Tài sản trên đất chưa đăng ký quyền sở hữu, người trúng đấu giá tự thực hiện thủ tục đăng ký và chi trả toàn bộ các khoản thuế, phí, lệ phí, chi phí phát sinh.

Điều 2. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá

Ngày 19, 20 và 21 tháng 3 năm 2025 (trong giờ hành chính) tại nơi có tài sản (liên hệ Công ty Đấu giá hợp danh Ngô Thống Nhất nhận giấy giới thiệu).

Điều 3. Ngày, giờ bắt đầu, hết hạn bán hồ sơ mời tham gia đấu giá; ngày, giờ bắt đầu, hết hạn tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá; địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá

1. Ngày, giờ bắt đầu, hết hạn bán hồ sơ mời tham gia đấu giá

Từ 07 giờ 30 phút ngày 04/3/2025 đến 16 giờ 30 phút ngày 01/4/2025.

2. Ngày, giờ bắt đầu, hết hạn tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá

Từ 07 giờ 30 phút ngày 04/3/2025 đến 16 giờ 30 phút ngày 01/4/2025.

3. Địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá

- Tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Ngô Thống Nhất, Tầng 6 Tòa nhà Thanh Niên, số 41 đường Cách Mạng Tháng 8, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Số hotline: 0292 383 1982.

- Trên trang thông tin điện tử daugiangothongnhat.com

Điều 4. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 2.265.900.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, hai trăm sáu mươi lăm triệu, chín trăm ngàn đồng).

Người mua được tài sản phải thanh toán tất cả các loại phí, chi phí, thuế trước bạ, thuế thu nhập cá nhân và các khoản thuế liên quan đến tài sản đấu giá (nếu có).

Người mua trúng đấu giá tài sản phải chịu trách nhiệm nộp thuế GTGT trong trường hợp giá khởi điểm chưa bao gồm thuế GTGT mà tài sản bán đấu giá thuộc diện phải chịu thuế GTGT theo quy định.

Điều 5. Tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiền đặt trước; ngày, giờ bắt đầu, hết hạn nộp tiền đặt trước

1. Tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.

2. Tiền đặt trước: 15% giá khởi điểm, tương đương: 339.885.000 đồng.

3. Ngày, giờ bắt đầu, hết hạn nộp tiền đặt trước

Từ 07 giờ 30 phút ngày 04/3/2025 đến 16 giờ 30 phút ngày 01/4/2025.

4. Phương thức nộp tiền đặt trước: Chuyển khoản.

Chủ tài khoản: Công ty Đấu giá Hợp danh Ngô Thống Nhất.

Số tài khoản: 118.002.872.041

Ngân hàng: Vietinbank Chi nhánh Tây Cần Thơ.

Nội dung: Tên người tham gia đấu giá_nộp tiền đặt trước tài sản Nguyễn Thị Lệ.

Tiền đặt trước phải báo có trong tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Ngô Thống Nhất hạn chót 16 giờ 30 phút ngày 01/4/2025.

(Không thay thế tiền đặt trước bằng bảo lãnh ngân hàng).

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá Công ty Đấu giá Hợp danh Ngô Thống Nhất có trách nhiệm trả lại khoản tiền đặt trước cho người tham gia đấu giá từ chối tham gia đấu giá trong trường hợp có thay đổi về giá khởi điểm, số lượng, chất lượng tài sản, thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá, hình thức đấu giá, phương thức đấu giá đã niêm yết, thông báo công khai, người tham gia đấu giá đã nộp tiền đặt trước nhưng không đáp ứng yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá theo thông báo của Công ty Đấu giá Hợp danh Ngô Thống Nhất hoặc người tham gia đấu giá không trúng đấu giá, trừ trường hợp người tham gia đấu giá không được nhận lại tiền đặt trước quy định tại khoản 6 Điều 39 Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi, bổ sung năm 2024).

Người tham gia đấu giá chịu phí chuyển khoản trả tiền đặt trước.

Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá. Công ty Đấu giá Hợp danh Ngô Thống Nhất có trách nhiệm chuyển tiền đặt cọc cho Chi cục Thi hành án dân sự quận Ninh Kiều trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá. Trường hợp hợp đồng được giao kết, thực hiện thì tiền đặt cọc được trừ để thực hiện nghĩa vụ trả tiền mua tài sản; nếu người trúng đấu giá từ chối việc giao kết, thực hiện hợp đồng thì tiền đặt cọc thuộc về Chi cục Thi hành án dân sự quận Ninh Kiều.

Điều 6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

1. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá

a) Thời gian đăng ký tham gia đấu giá

Từ 07 giờ 30 phút ngày 04/3/2025 đến 16 giờ 30 phút ngày 01/4/2025.

b) Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá

- Tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Ngô Thống Nhất, Tầng 6 Tòa nhà Thanh Niên, số 41 đường Cách Mạng Tháng 8, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Số hotline: 0292 383 1982.

- Trên trang thông tin điện tử daugiangothongnhat.com

2. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

a) Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá

Cá nhân, tổ chức không thuộc đối tượng không được tham gia đấu giá quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

b) Cách thức đăng ký tham gia đấu giá

Người tham gia đấu giá đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Công ty Đấu giá Hợp danh Ngô Thống Nhất theo quy định của Quy chế cuộc đấu giá.

Hồ sơ tham gia đấu giá bao gồm:

a) Đối với cá nhân:

- Phiếu đăng ký tham gia đấu giá (mẫu do Công ty Đấu giá Hợp danh Ngô Thống Nhất phát hành).

- Căn cước công dân/Số định danh cá nhân.

b) Đối với tổ chức:

- Phiếu đăng ký tham gia đấu giá (mẫu do Công ty Đấu giá Hợp danh Ngô Thống Nhất phát hành).

- Giấy đăng ký kinh doanh (Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu).

3. Những người sau đây không được đăng ký tham gia đấu giá:

a) Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình.

b) Người làm việc trong Công ty Đấu giá hợp danh Ngô Thống Nhất; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành phiên đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản.

c) Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật.

d) Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại điểm c khoản này.

** Người tham gia đấu giá hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu thuộc đối tượng không được đăng ký tham gia đấu giá.*

Điều 7. Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá

Vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 04/4/2025 tại Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Ngô Thống Nhất, Tầng 6 Tòa nhà Thanh Niên, Số 41 đường Cách Mạng Tháng 8, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

Điều 8. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói

Đấu giá viên điều hành phiên đấu giá theo hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại phiên đấu giá theo trình tự sau đây:

a) Giới thiệu bản thân, người giúp việc; công bố danh sách người tham gia đấu giá và điểm danh để xác định người tham gia đấu giá;

b) Đọc Quy chế cuộc đấu giá;

c) Giới thiệu từng tài sản đấu giá;

d) Nhắc lại mức giá khởi điểm;

đ) Thông báo bước giá và khoảng thời gian tối đa giữa các lần trả giá;

e) Phát số cho người tham gia đấu giá;

g) Hướng dẫn cách trả giá, chấp nhận giá và trả lời câu hỏi của người tham gia đấu giá;

h) Điều hành việc trả giá, chấp nhận giá theo quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Việc trả giá trong trường hợp đấu giá theo phương thức trả giá lên được thực hiện như sau:

a) Đấu giá viên yêu cầu người tham gia đấu giá thực hiện việc trả giá;

b) Người tham gia đấu giá trả giá. Giá trả phải ít nhất bằng giá khởi điểm trong trường hợp công khai giá khởi điểm. Người trả giá sau phải trả giá cao hơn giá mà người trả giá trước liền kề đã trả;

c) Đấu giá viên công bố giá đã trả sau mỗi lần người tham gia đấu giá trả giá và đề nghị những người tham gia đấu giá khác tiếp tục trả giá;

d) Đấu giá viên công bố người đã trả giá cao nhất là người trúng đấu giá sau khi nhắc lại 03 lần giá cao nhất đã trả mà không có người trả giá cao hơn.

3. Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

Điều 9. Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá; các trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước

1. Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá

2. Các trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước

a) Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham dự phiên đấu giá, buổi công bố giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng;

b) Bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm quy định tại Điều 16 Quy chế này;

c) Người trúng đấu giá Từ chối ký biên bản đấu giá

d) Rút lại giá đã trả theo quy định tại Điều 11 Quy chế này;

đ) Từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Điều 12 Quy chế này.

Điều 10. Bước giá; giá trả hợp lệ, giá trả không hợp lệ

1. Bước giá: Bước giá (mức chênh lệch tối thiểu): 10.000.000 đồng.

Bước giá áp dụng từ lần trả giá đầu tiên so với giá khởi điểm và giữa lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề.

2. Giá trả hợp lệ, giá trả không hợp lệ

a) Giá trả hợp lệ: Giá trả đảm bảo theo nguyên tắc trả giá lên, cụ thể:

- Giá trả đầu tiên: Là giá khởi điểm cộng với bước giá.

- Giá trả các lần tiếp theo: Là giá trả cao nhất mà người trả giá trước liền kề đã trả cộng với bước giá.

b) Giá trả không hợp lệ: Giá trả không đảm bảo theo nguyên tắc trả giá lên (giá trả dưới giá khởi điểm, giá trả không đúng với bước giá).

Người tham gia đấu giá trả giá không hợp lệ sẽ không được công nhận giá trả và mất quyền trả giá tiếp.

Điều 11. Rút lại giá đã trả

1. Tại phiên đấu giá thực hiện bằng phương thức trả giá lên theo hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói, nếu người đã trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trước khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá thì phiên đấu giá vẫn tiếp tục và bắt đầu từ mức giá của người trả giá liền kề trước đó.

2. Người rút lại giá đã trả quy định tại khoản 1 Điều này bị truất quyền tham dự phiên đấu giá.

Điều 12. Từ chối kết quả trúng đấu giá

Trường hợp đấu giá theo phương thức trả giá lên, sau khi đấu giá viên điều hành phiên đấu giá đã công bố người trúng đấu giá mà tại phiên đấu giá người này từ chối kết quả trúng đấu giá thì người trả giá liền kề là người trúng đấu giá, nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá và người trả giá liền kề chấp nhận mua tài sản đấu giá.

Trường hợp giá liền kề cộng với khoản tiền đặt trước nhỏ hơn giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá hoặc người trả giá liền kề không chấp nhận mua tài sản đấu giá thì cuộc đấu giá không thành.

Điều 13. Thời hạn ký kết hợp đồng mua bán và thanh toán tiền mua tài sản trong trường hợp đấu giá thành:

1. Thời hạn ký kết hợp đồng mua bán tài sản:

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả đấu giá tài sản thì người trúng đấu giá phải ký kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá với Chi cục Thi hành án dân sự quận Ninh Kiều.

2. Thời hạn thanh toán tiền mua tài sản:

Người mua được tài sản đấu giá phải nộp tiền theo giá trúng đấu giá (đã bao gồm tiền đặt trước) vào tài khoản của Chi cục Thi hành án dân sự quận Ninh Kiều trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày đấu giá thành và không được gia hạn thêm.

Tên tài khoản: Chi cục Thi hành án dân sự quận Ninh Kiều.

Số tài khoản: **3949.0.1048096.00000** tại Kho bạc Nhà nước Ninh Kiều.

Trường hợp người mua được tài sản đấu giá không nộp hoặc nộp không đủ tiền mua tài sản trong thời hạn quy định thì Chi cục Thi hành án dân sự quận Ninh Kiều căn cứ quy định của pháp luật hủy bỏ giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, hủy bỏ hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc yêu cầu Tòa án hủy bỏ theo quy định của pháp luật. Tiền cọc, tiền thanh toán mua tài sản đấu giá (bao gồm tiền lãi) sẽ thuộc về ngân sách nhà nước và được sử dụng theo quy định của pháp luật.

Điều 14. Thời hạn, phương thức, địa điểm giao tài sản đấu giá và giấy tờ có liên quan cho người mua được tài sản đấu giá:

Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày người mua được tài sản đấu giá nộp đủ tiền, Chi cục Thi hành án dân sự quận Ninh Kiều tổ chức việc giao tài sản cho người mua được tài sản đấu giá, trừ trường hợp có sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan. Tổ chức đấu giá tài sản có trách nhiệm phối hợp với Chi cục Thi hành án dân sự quận Ninh Kiều trong việc giao tài sản cho người mua được tài sản đấu giá. Tổ chức, cá nhân cản trở, can thiệp trái pháp luật dẫn đến việc chậm giao tài sản bán đấu giá thành mà gây thiệt hại thì phải bồi thường.

Địa điểm giao: Tại địa chỉ tài sản.

Trường hợp đến hạn theo hợp đồng mà không giao được tài sản cho người mua được tài sản đấu giá thì người này có quyền yêu cầu hủy bỏ hợp đồng theo quy định của pháp luật.

Điều 15. Quyền và nghĩa vụ của người trúng đấu giá

1. Người trúng đấu giá có các quyền sau đây:

a) Yêu cầu người có tài sản đấu giá ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật;

b) Được nhận tài sản đấu giá, có quyền sở hữu đối với tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật;

JAN 11 10 10 AM 2018

c) Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản đấu giá đối với tài sản phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng theo quy định của pháp luật;

d) Các quyền khác theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và theo quy định của pháp luật.

2. Người trúng đấu giá có các nghĩa vụ sau đây:

a) Ký biên bản đấu giá, hợp đồng mua bán tài sản đấu giá (trả phí, thù lao công chứng hợp đồng mua bán);

b) Thanh toán đầy đủ tiền mua tài sản đấu giá cho người có tài sản đấu giá theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc theo quy định của pháp luật có liên quan;

c) Tự thực hiện thủ tục đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật; phải thanh toán tất cả các loại phí, chi phí, thuế trước bạ, thuế thu nhập cá nhân và các khoản thuế liên quan đến tài sản đấu giá (nếu có); phải chịu trách nhiệm nộp thuế GTGT trong trường hợp giá khởi điểm chưa bao gồm thuế GTGT mà tài sản bán đấu giá thuộc diện phải chịu thuế GTGT theo quy định.

d) Các nghĩa vụ khác theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và theo quy định của pháp luật.

Điều 16. Các hành vi nghiêm cấm đối với người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá:

a) Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham dự phiên đấu giá;

b) Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để đìu giá, nâng giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

c) Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá;

d) Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

đ) Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản;

e) Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

f) Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

g) Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

Điều 17. Trường hợp bất khả kháng:

- Quy chế này được ngừng thực hiện và Công ty Đấu giá Hợp danh Ngô Thống Nhất không có trách nhiệm bồi thường thiệt hại khi có trường hợp bất khả kháng xảy ra như cơ quan, cá nhân có thẩm quyền kháng nghị yêu cầu hoãn, tạm đình chỉ, đình chỉ thi hành án, yêu cầu hủy bỏ kết quả đấu giá, yêu cầu rút hồ sơ thi hành án để xem xét giải quyết khiếu nại hoặc yêu cầu tạm dừng thi hành án để giải quyết khiếu nại.

- Trước khi mở cuộc bán đấu giá 01 ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức bán đấu giá (theo khoản 5, Điều 101-Luật Thi hành án dân sự năm 2008, được sửa đổi, bổ sung năm 2014).

Điều 18. Các quy định khác trong cuộc đấu giá

1. Người tham gia đấu giá phải tham gia đấu giá đúng thời gian quy định (khi đấu giá viên điểm danh để xác định người tham gia đấu giá mà người này không có mặt thì xem như không tham dự phiên đấu giá, buổi công bố giá);

2. Mang theo giấy CCCD hoặc giấy tờ tùy thân khác hợp lệ (có dán ảnh);

3. Mang theo văn bản ủy quyền hợp lệ (đối với trường hợp ủy quyền);

4. Người tham gia đấu giá phải giữ trật tự trong suốt thời gian tiến hành cuộc đấu giá. Không được sử dụng điện thoại, không hút thuốc, không đi khỏi phòng đấu giá khi chưa kết thúc cuộc đấu giá;

5. Không mang theo vũ khí, vật liệu cháy nổ hay bất kỳ các vật phẩm nguy hiểm nào khác vào phòng đấu giá;

6. Việc giải quyết tình huống phát sinh trong cuộc bán đấu giá do Đấu giá viên quyết định trên cơ sở quy định của luật đấu giá tài sản và pháp luật có liên quan hoặc trao đổi với bên có tài sản để xử lý hoặc trưng cầu ý kiến khách hàng. Trường hợp tình huống phát sinh trong cuộc đấu giá mà các bên liên quan không giải quyết được thì sẽ thỏa thuận hoãn cuộc đấu giá để giải quyết vấn đề phát sinh. Việc tổ chức đấu giá lại sẽ tiến hành theo quy định của pháp luật.

Điều 19. Thực hiện Quy chế

Người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, người mua được tài sản đấu giá, đấu giá viên điều hành phiên đấu giá, nhân viên Công ty Đấu giá Hợp danh Ngô Thống Nhất có trách nhiệm thực hiện đúng Quy chế này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 19;
- Lưu: HS.



Nguyễn Thị Vĩnh

